FEUILLE D'OBSERVATIONS REF : DIREC/CNSS/N°.../OWD/MM/2025 A L'ATTENTION DE L'EMPLOYEUR FONDS DE PROMOTION CULTURELLE RELATIF AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE

En exécution de la note-réf. DG/CNSS/N°135/2023 du 25 Janvier 2023, nous avons été chargés de procéder à la conciliation de nos comptes réciproques et du contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale pour les exercices allant de 2020 à 2022 auprès de l'employeur FONDS DE PROMOTION CULTURELLE, domicilié au numéro 109, Avenue WAGENIA, commune de la Gombe dans la ville de KINSHASA.

I. DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

I.1. *Documents de travail obtenus auprès de l'employeur*

- Les déclarations et preuves de paiement des cotisations sociales 2012 à 2022 ;
- La Balance générale des comptes 2020 à 2022.

I.2. *Documents exploités par l'équipe*

- l'Arrêté Ministériel N°049/CAB/MIN/ETPS/MBL/2012 du 10 décembre 2012 relatif à l'affiliation de l'employeur, à l'immatriculation des travailleurs ainsi qu'aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale ;
- l'Arrêté Ministériel N°146/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 10 Novembre 2018 fixant les modalités d'affiliation de employeurs, des perceptions des cotisations, de liquidation et du service des prestations ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs ;
- l'Arrêté Ministériel n°68/14 du 17 mai 1968 relatif à la rémunération du travail de nuit ;
- les ordonnance-lois n°69/009 et 69-007 du 10 février 1969 tel que modifié et complété à ce jour par l'arrêté ministériel n°045/CAB/MIN/FIN/98 du 22 janvier 1998 relative à l'IPR et l'IERE, les bases minimales à prendre en compte pour assoir l'IPR des expatriés ;
- Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/115/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d'exécution par l'employeur de l'obligation d'assurer le transport des travailleurs.

II. OBSERVATIONS

II.1. GRIEFS

Il est retenu à charge de l'employeur les faits suivants :

- La minoration de l'assiette des cotisations sociales pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et ce, au mépris de l'article 17 N°146/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 précité ;
- L'absence de déclarations de certaines périodes ainsi que les déclarations hors délai des cotisations sociales pour les périodes reprises dans le relevé du compte courant de l'employeur dont copie en annexe.

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ET ANIMATION PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Le 16 AVR 2026
Enregistré N° 822104
Réceptionné par Kanyeba
Signature

II.2. DU REDRESSEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

II.2.1. De la minoration de l'assiette de cotisation

A) Exercice 2020

RECONSTITUTION DE L'ASSIETTE DE COTISATION

6581	Indemnités de fonctions et autres rem	44 303 998,03
65880001	Primes de rétribution aux intervenants	247 037 092,70
65880003	Autres charges	58 418 696,12
6611	Appointements sal et commissions	906 970 193,83
6613	Congés payes	36 193 644,88
6612	Primes et gratifications	930 345 653,06
6614	Indemnités preavis	4 904 332,26
6616	Supplément familiale	56 410 368,01
6618	Autres rémunération directes	176 149 316,40
6371	Personnel intérimaire	9 939 000,00
		2 470 672 295,29

Cotisation due : 2 470 672 295,29 FC x 18% = 444 721 013,15 FC
Cotisation payée : 158 098 845,45 FC
Cotisation éludée : 444 721 013,15 FC - 158 098 845,45 FC = 286 622 167,7 FC

Redressement des cotisations sociales

PERIODE	DECLARATION COTISATIONS	M.R. DUES			MONTANT DU X 0,5%X NBRE DE JRS	CUMUL DEBIT	SOLDE
		DU	AU	NB JRS			
Janv.-20	23 885 180,64	21/02/2020	10/04/2026	2241	267 633 449,07		
Fèvr.-20	23 885 180,64	21/03/2020	10/04/2026	2212	264 170 097,88		
mars.-20	23 885 180,64	21/04/2020	10/04/2026	2181	260 467 894,88		
avr.-20	23 885 180,64	21/05/2020	10/04/2026	2151	256 885 117,78		
mai.-20	23 885 180,64	21/06/2020	10/04/2026	2120	253 182 914,78		
juin-20	23 885 180,64	21/07/2020	10/04/2026	2090	249 600 137,69		
juil.-20	23 885 180,64	21/08/2020	10/04/2026	2059	245 897 934,69		
août.-20	23 885 180,64	21/09/2020	10/04/2026	2028	242 195 731,69		
sept.-20	23 885 180,64	21/10/2020	10/04/2026	1998	238 612 954,59		
oct.-20	23 885 180,64	21/11/2020	10/04/2026	1967	234 910 751,59		
nov.-20	23 885 180,64	21/12/2020	10/04/2026	1937	231 327 974,50		
déc.-20	23 885 180,64	21/01/2021	10/04/2026	1906	227 625 771,50		
TOTAL	286 622 167,70				2 972 510 730,65	3 259 132 898,35	3 259 132 898,35

B) Exercice 2021

RECONSTITUTION DE L'ASSIETTE DE COTISATION

6383	Réceptions	1 700 398,35
6581	Indemnités de fonction , autres rémunérations	92 609 419,12
6588	Autres charges diverses	319 569 769,50
6611	Appointements, sal et commissions	841 559 944,40
6612	Primes et gratifications	789 524 038,94
6613	Congés payés	403 129 451,94
6616	Supplément familial	51 187 401,46
6617	Avantages en nature	50 410 877,00
6618	Autres rémunérations directes	159 180 568,87
6632	Indemnités de représentation	13 142 533,80
6638	Autres indemnités et avantages divers	50 339 855,75
		2 772 354 259,13

Cotisation due : 2 772 354 259,13 FC x 18% = 499 023 766,64 FC
Cotisation payée : 161 467 357,49 FC
Cotisation éludée : 499 023 766,64 FC - 161 467 357,49 FC = 337 556 409,15 FC

Redressement des cotisations sociales

PERIODE	DECLARATION COTISATIONS	M.R. DUES			MONTANT DU X 0,5%X NBRE DE JRS	CUMUL DEBIT	SOLDE
		DU	AU	NB JRS			
Janv.-21	28 129 700,76	21/02/2021	10/04/2026	1875	263 715 944,63		
Févr.-21	28 129 700,76	21/03/2021	10/04/2026	1847	259 777 786,52		
mars.-21	28 129 700,76	21/04/2021	10/04/2026	1816	255 417 682,90		
avr.-21	28 129 700,76	21/05/2021	10/04/2026	1786	251 198 227,79		
mai.-21	28 129 700,76	21/06/2021	10/04/2026	1755	246 838 124,17		
juin-21	28 129 700,76	21/07/2021	10/04/2026	1725	242 618 669,06		
juil.-21	28 129 700,76	21/08/2021	10/04/2026	1694	238 258 565,44		
août.-21	28 129 700,76	21/09/2021	10/04/2026	1663	233 898 461,82		
sept.-21	28 129 700,76	21/10/2021	10/04/2026	1633	229 679 006,71		
oct.-21	28 129 700,76	21/11/2021	10/04/2026	1602	225 318 903,09		
nov.-21	28 129 700,76	21/12/2021	10/04/2026	1572	221 099 447,97		
déc.-21	28 129 700,76	21/01/2022	10/04/2026	1541	216 739 344,36		
TOTAL	337 556 409,12				2 884 560 164,43	3 222 116 573,55	3 222 116 573,55

C) Exercice 2022

RECONSTITUTION DE L'ASSIETTE DE COTISATION

6371	Personnel Intérimaire	24 689 301,95
6581	Indemnités de fonctions et autres	79 281 368,61
65880001	Primes de retribution aux intervenants	391 985 934,60
65880003	Autres charges	1 814 265,00
6611	Appointements sal. et commissions	774 105 221,88
6612	Primes et gratifications	1 123 535 988,98
6613	Congés payés	448 855 717,00
6614	Indemnités de preavisible licenciement	354 282 217,36
6616	Supplément familial	47 004 048,19
6617	Avantages en nature	160 375 557,60
6618	Autres rémunération directes	187 880 848,33
		3 593 810 469,50

Cotisation due : 3 593 810 469,50 FC x 18% = 646 885 884,51 FC
Cotisation payée : 130 099 313,95 FC
Cotisation éludée : 646 885 884,51 FC - 130 099 313,95 FC = 516 786 570,56 FC

Redressement des cotisations sociales

PERIODE	DECLARATION	M.R. DUES			MONTANT DU X 0,5%X NBRE DE JRS	CUMUL DEBIT	SOLDE
	COTISATIONS	DU	AU	NB JRS			
Janv.-22	43 065 547,55	21/02/2022	10/04/2026	1510	325 144 884,00		
Fèvr.-22	43 065 547,55	21/03/2022	10/04/2026	1482	319 115 707,35		
mars.-22	43 065 547,55	21/04/2022	10/04/2026	1451	312 440 547,48		
avr.-22	43 065 547,55	21/05/2022	10/04/2026	1421	305 980 715,34		
mai.-22	43 065 547,55	21/06/2022	10/04/2026	1390	299 305 555,47		
juin-22	43 065 547,55	21/07/2022	10/04/2026	1360	292 845 723,34		
juil.-22	43 065 547,55	21/08/2022	10/04/2026	1329	286 170 563,47		
août.-22	43 065 547,55	21/09/2022	10/04/2026	1298	279 495 403,60		
sept.-22	43 065 547,55	21/10/2022	10/04/2026	1268	273 035 571,47		
oct.-22	43 065 547,55	21/11/2022	10/04/2026	1237	266 360 411,60		
nov.-22	43 065 547,55	21/12/2022	10/04/2026	1207	259 900 579,46		
déc.-22	43 065 547,55	21/01/2023	10/04/2026	1176	253 225 419,59		
TOTAL	516 786 570,60				3 473 021 082,17	3 989 807 652,77	3 989 807 652,77

II.2.2. De l'absence de déclarations ainsi des déclarations hors délai

Après analyse des déclarations effectuées par l'employeur dont détaille en annexe, les pénalités pour défaut de déclaration et déclaration hors délai s'élève à **CDF 605 517 740,05**.

TABLEAU RECAPITULATIF

Le tableau ci-dessous présente la situation des travaux relative à la conciliation des comptes entre la CNSS et le FPC d'août 2015 à janvier 2026 dont relevé en annexe ainsi que le contrôle approfondi de l'application de la législation en matière de sécurité sociale pour la période allant de 2020 à 2022.

	PRINCIPAL	MAJORATION DE RETARD	SOLDE
Conciliation de comptes arrêtée à janvier 2026	303 069 562,24	605 517 740,05	908 587 302,29
Contrôle période 2020 à 2022	1 140 965 147,42	9 330 091 977,25	10 471 057 124,67
TOTAL	1 444 034 709,66	9 935 609 717,30	11 379 644 426,96

IV. CONCLUSION

Sauf erreur ou omission de notre part et jusqu'à preuve du contraire, l'employeur FONDS DE PROMOTION CULTURELLE doit à la CNSS une créance globale de **CDF 11 379 644 426,96** dont en principal **CDF 1 444 034 709,66** et de **CDF 9 935 609 717,30** en majorations de retard.

Fait à Kinshasa, le 13 avril 2026.

Pour l'équipe

OKOMBA WETSHIDOKA, Inspecteur / DIREC

EKEMBE MATAMWAMBA, Inspecteur / DIREC

MBAKI NKANU, Inspecteur / DIREC